

עין משפט נר מצוה
א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל
סדר הקדשין
א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל
א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל
א ב ג ד ה ו ז ח ט י יא יב יג יד טו טז יז יח יט כ כא כב כג כד כה כו כז כח כט ל

פ' הר"ה

שמקטרו הראש ממצה דם הגוף וכי מי התירו לראש בהקטרה הוא קרי'ל אם אין דם אין בשר ותני נמי עולת העוף שדמה מתיר את בשרה למכוח אלא לעולם אחר המצויו היתה הקטרת הראש ואח"כ מסיר מוראה ונוצה ומשטע ואח"כ מקטיר את הגוף וזה ששינה הכתוב מקומה של הקטרת הראש והטילה בין מליקה למצויו להקיש שותיהם אליה שיהו בראשו של מזבח:
עוד פ'י החכם ואמר אע"פ שהיה שם בית הדרשן אע"פ ששם היו שורפין פסולי קדש קדשים ופסולי קדשים קלים אין לנו לומר שירדק שם המוראה והנוצה דהא כתיב אל מקום הדרשן ומשמע דשן הקברע לו מקום דהיינו תרומת הדרשן דכתיב ביה אצל המזבח ולא היה צריך החכם לטעם הוה שהיו אף במוראה ונוצה קבע הכתוב מקום בפ'י ואצל המזבח מפורש בהן כמו שמפורש בתרומת הדרשן ואף הוא היה קשה לאלמלא שגדול כחן של כהנים ואם בא להשליכה לאחד משלישה בתי דרשנים שהיו דרוקים משם לא היה יכול אלא במעשה נסים ואם היה יכול לא קיים אצל המזבח ופסולי קדשים שורף שורף בצד הקדש אין אנו צריכין לומר מפני שלא נתפרש אצל המזבח שהיו אף דרשני מזבח הפנימי והמנונה אין פרושן מדברי תורה אלא מדברי סופרים שהיה מקומן מקום מוראה ונוצה אלא יש לומר כמה דמרחקי פסולין ממזבח טפי בדרך גזרה דלמא מטיק להו ונשאר לנו לפרש ההיא דאמר ר' נחמן אמר רבה בר אבוב ר' בתי דרשנים היו למח לא מנה ד' בתו גחשוב ההוא תרומת הדרשן בהדרתו וי'ל דלא חשיב אלא בתי דרשנים של שרפה הוא לא היו אלא ג'. עוד פ'י החכם החובה היא חובתו של זב וזהו ומצורע בדרות ויולדת בדרות ושמירת קול וביטוי שפתים וטומאת מקדש וקדושי בדרות אבל אשתמיטה:
נודר שנטמא ואם פירש ושייר מה שייר דהא שייר נחזור לפרש משנתנו חטאת העוף נעשית למטה וכו' עד אם שנה בזה וזהו פסול פ'י עשית חטאת העוף היא הזאתה בלבד והיא למטן מקום דמים התחתונים ועשית עולת העוף מליקה והזאתה והם למעלן מקום דמים העליונים ובעשיות הללו אם שניה פסל:
פורת' סדר הקנים כך הוא החובה וכו'. פ'י חובות הן ג'

כג:

קן אחת ובשלישית קן אחת. ופי' הרב רצינו ד' יעקב הלוי כי נראה לו דמשום גזרה פסולה קן אחת בחזרתו כמו בהליכתו קן אחת כיון דבשאר קינין מרביעית ואילך נפסלו שני קינין אחד בהליכה ואחד בחזרה גזרינן כמו כן בשלישית ובשניה אבל שביעית לא נפסל כי אם קן אחד דלא

הלך ממנה כי אם פרידה אחת בחזרה ואילו בהליכה לא נפסל בה כלום ולא נחסר ממנה דבר:
א פרת וחור. ללו אראשונה ושניה קאי דכיון דלין להם כלום ה' א"כ ממים ואם פרח אחד מהן בשאר קינין ימותו כולן כדמתן בסמוך ואם פרח מבין הממות כלום ימותו כולם אלא קאי אשלישית שפרח ממנה לרביעית לחמישית לששית ולשביעית וחור משביעית ואחת בחזרה שניה ואין כשר בשביעית רק ה' פרידין לעולה וה' פרידין לחטאת דאי עביד ששה עולות שמה השמים שהלכו ממנה יהיו קריצינן עולות הרי ח' עולות ואין צו' קינין יותר מו' עולות ומן הששית חסר ד' פרידין צ' בפריחה וחזרה ראשונה וצ' בשניה ואין כשר בששית רק צ' פרידין לעולה ושני פרידין לחטאת דאי עביד ג' עולות דילמא הארבעה אשר הלכו ממנה נעשו עולות הרי ו' עולות ואין יכולין לעשות בשש קינין רק ששה עולות וכן חמישית חסר ממנה ד' פרידין צ' שהלכו בששית וצ' דרביעית ואין כשר בחמישית רק פרידה אחת לעולה ופרידה אחת לחטאת. וכמו כן קשאי בכלן כיון דרביעית אין לה כלום היה יכול להקריב א' בחמשה ג' עולות וג' חטאות וכי נמי אותם שהלכו א' כולן עולות או חטאות מה בצך הרי אין כאלו כי אם חמשה ולפ"ו שהחמישית אין לה אלא אחת הרי יכול להקריב דרביעית צ' עולות וצ' חטאות אלא גזרינן בכל פריחה וחזרה שני קינין ואין לחלק ביניהם גזירה צו אטו צו וכי פרחה וחזרה פעם שלישית אין להם כלום לצד השביעית שיש לה ד' ח' כמו כן גזרינן בכל פריחה וחזרה צ' קינין:
ו"א **שביעית לא הפסידה כלום**. פירוש בפריחה לכל היותר ב' אלא לעולם יקריבו ממנה ה' קנין דג' פרידין פרחו ממנה דבששית אין לה כלום והכל לא גזרינן בפריחה זו כמו בשאר קנין דכיון דאינה מפסדת בפריחה בשום פעם לא גזרו על החזרה. אבל אין נראה לפרש לא הפסידה כלום ויקריצו בה ו' חטאות ח' עולות דמני עביד להו כיון בדקינין אחרים אין בהם כלום:
ד ואין ה' הלשון דהל"ל נכשרה שביעית בפריחה שלישית שעל ידי פריחה שלישית הוכשירו כל הקינין שבשביעית אלא הלשון משמע לא הפסידה כלום בזהא פריחה שלישית. והקשה הרב רצינו יעקב מאורליני"ש היכי אמרת בכל הני קינין משום גזירה ימותו א' דאילו צפ' שני שעירי (וימא דף סה:). פריך הש"ס ומשום גזירה ימותו בתמינה ומירק דהתם לא יב' קפיד אלא אמאי אינו רועה דכיון דאית ליה תקנתא ברעיה לא הוה לן למימר ימותו משום גזירה אבל הכא בעופות איירי ואין רעיה ופדיין בעופות:
ואם פרת. פרידה מן הממות שדינה היה למות ונתעבר צאחרים שדינן ליקרב ימותו כולם:
ד' קן **סומוה וקן מפורשם**. הך מפורשת איירי שנתעברו שני הפרידין יחד י' ואין דיוע איזו חטאת ואיזו עולה כדמוכח בסיפא דקתני או שפרח מן המפורשת לסמומה ראשון ימותו כולם ואי לא נתעברו פרידות המפורשות זה זה אמאי ימותו אם השולה פריחה החטאת הנשארת תקרב וקן הסמומה יקרבו בה עולה אחת מפני השולה שנתעבר בה אלא מיירי שנתעברו המפורשות

במה דברים אמורים פרק שלישי קנים

זה צוה ואם נתעבר פרידה אחת מן הסמומה לקן המפורשת יקח וזג לשני ויפריש אחד חטאת ואחד עולה והג' שנתעברו יחד ימותו כולם:
חור. אחד מן ה' שנתעברו ונתעבר עם היחיד ד' סמומה או תחלת הפריחה נתעבר אחד מן המפורשת לסמומה והיינו ראשון דקאמר ב'ו בתחלת

הפריחה הלך אחד ונתעבר לסמומה ימותו כולן דכיון שפרידות המפורשות נתעברו יחד אין קריצינן עוד וכי פרח אחד מהן בנקום אחד זהו אחד מן הממות שפרח לצין הקריצות וימותו כולן:
ד'ה] **חטאם מנאל**. פרידה המפורשת לחטאת מזד אחד ופרידה המפורשת לעולה מזד שני ושני פרידין של קן סמומה בצאמנע פרח מן האמנע פרידה אחת לימין ופרידה אחת לשמאל לא הפסיד כלום דאותו המעורב עם החטאת יקריצ חטאת ואותו שעם השולה עולה וכי חזר מן הדדין אחד מכאן ואחד מכאן ונתעברו יחד אלו ימותו דחטאת עולה ונתעברו יחד אצל אותם שנשארו כל אחד לצדו קריצים כל אחד כדינו:
חור. מן האלמנעיים לצדיין ימותו כולן דעולה וחטאת נתעברו יחד:
אין מציאין סורין כנגד בני יונס. דיש ב'ו להציא לו חוצמו שניהם ממין אחד ובתורת כהנים^(א) מפיך לה מקרא' ו'א:
האשה שהציא חטאסה חור ועולסה צן יונס כפולו ומציא עולסה חור. ממין החטאת. ^(א) ואם הציאה עולסה חור וחטאמה צן יונה הציא עולסה צן יונה ממין חטאת דחטאת הוא העיקר:
צן עזאי אומר הכל הולך אחר הראשון. וכיון שהציאה עולמה חור תחלה תכפול להציא חטאת וקשאי לרבי דמשמע הכל דעולה קרבה שפיר תחלה לחטאת לצן עזאי דקאמר שמכפול חטאת ממין השולה וכן למתא קמא דאמר תכפול ומציא עולמה ממין חטאת אבל היו ממין אחד כמו שהציאה ראשונה כשרים אע"פ שהעולה קדמה לחטאת וכן מוכח בסמוך יב' ומיהו האשה שהציאה חטאמה ומתה יציאו **יורשים** עולמה אי לאו הכי מציאין ואף על פי שקרבה עולמה תחלה ואילו בריש תמיד נשטח (פסחים דף נט:). קאמר וכי תימא בשקרבה עולתו ומי קרבה והאמר מר זו צנה אב שכל מקום חטאת קודמת לעולה ואילו חטאת העוף לעולת בהמה ומשני שאני מזרע דרחמנא אמרי' והעלה ב'א) כבר פירוש אע"פ דנמנורע כתיב חטאת ברשע גלי לן ב'ו) דוהעלה לא היו עיכובא משמע הא בשאר דוכתי דלא כתיב והעלה איכא עיכובא אי קרבה עולה תחלה ומירק רצינו חייס דבשום דוכתא ליכא עיכובא ובמזרע דאילנטריך למיכתב והעלה משום דכתיב ציה היייה זאת תהיה מורת וגו')^(א) ואמרינן דהקומץ רבה (מנחות דף כו:). דהוי עיכובא והכי פירוש שאני מזרע משאר היויות ב'ו) דמזרע דכתיב והעלה אבל בעלמא לא אילנטריך לגלות דאינו אלא מזה:
הדרן ערך קן בתומה

במה דברים אמורים כהן הנמלך. אפירקא קמא קאי וה"ק דצ"א דחטאת שנתעבר בה עולה ועולה שנתעברת בחטאת אפילו אחד צריצא ימותו כולם [מ"ג] וכן אחת לזו ושתי לזו (א) ושלש לזו עשר לזו דהמועט כשר [מ"ג] כל אלו הדינין צכהן נמלך כלומר למחלה נמלך וכהן איהו משפטן ד'א) אבל צכהן שאינו נמלך ועשה הכל בדעמו דדיעבד ועשה ד'ה] קן שלם למעלה לאשה אחת ב'ו וכן קן שלם למטה לאשה אחת ב'ו הילכך כולן למעלה מחלה כשר עולות מחלה פסול חטאות וכן למטה צוה הענין (וכו'). [וכן משמע בוצאים צ"פ המעורבת (ע"ג): דהאי דצ"א דהכל אפירקין [קמא] קאי. מיה צ"ל לזו וא' לזו **שמים**

במה דברים אמורים כהן הנמלך. אפירקא קמא קאי וה"ק דצ"א דחטאת שנתעבר בה עולה ועולה שנתעברת בחטאת אפילו אחד צריצא ימותו כולם [מ"ג] וכן אחת לזו ושתי לזו (א) ושלש לזו עשר לזו דהמועט כשר [מ"ג] כל אלו הדינין צכהן נמלך כלומר למחלה נמלך וכהן איהו משפטן ד'ה] אבל צכהן שאינו נמלך ועשה הכל בדעמו דדיעבד ועשה ד'ה] קן שלם למעלה לאשה אחת ב'ו וכן קן שלם למטה לאשה אחת ב'ו הילכך כולן למעלה מחלה כשר עולות מחלה פסול חטאות וכן למטה צוה הענין (וכו'). [וכן משמע בוצאים צ"פ המעורבת (ע"ג): דהאי דצ"א דהכל אפירקין [קמא] קאי. מיה צ"ל לזו וא' לזו **שמים**

שמים
זהו שמה היה מן הגזל שפרח לתוכו. וכן כולם הפסידה כל אי קן בפריחה. מלבד השביעית שלא נפסלה ממנה כלום בפריחתה. ומקרתה ו' חטאות ח' עולות. אף אם אי' מהן הפורה לא נקבע לחטאת ולא לעולה כיון שנשאר בן זוגו בלא הקרבה ככל שאר הקינין. כי לעולם אינו קבע עד שקרבו כולן ולא נשאר אלא הוא לבדו. הילכך יכול הכהן לעשותו או חטאת או עולה. אבל אי' מן החמשה ע"י ישאר בלא הקרבה שמה קרבו ו' חטאות ושש עולות מעיקר הקינין וזה לריך להיות ^(א) חטאת. הילכך ימותו. וגם היא ממוסרת עדיין או חטאת או עולה. ובסומוה מן השביעית נששים או הפסידה קן בפריחה שפרח ממנה. כי אינה יכולה לעשות ו' חטאות שמה מעיקר קינים פרח א' ועששה גם הוא חטאת בנקום שפרח. וכן ו' עולות ^(א) מטעם זה. ואם היא הקריב תחלה אם תקריב ו' חטאות נקבע הפורח ממנה לעולה נפסלו כל החטאות שבשאר הקינין. וכשחזר ופרח מן הששית הקינין נפסל עוד קן אחד מן הששית בחזרה זו ואינה מקרבת אלא ד' חטאות וד' עולות. כי שמה פרחו על שש חטאות או על שש עולות. ואם החטאות או חטאות או עולות הילכך אי"א להקריב אלא ד' חטאות וד' עולות שלא יוספיך על שש חטאות או על שש עולות. ואם החטאות או העולות הן מן הפסודות למוסר אין להוסי כי לכל אחד כי בן זוג ככל שאר הקינין ויכול הכהן לעשות או חטאת או עולה. ומן הקריצות כי שמי חטאות או צ' עולות שלא עלה לה דשמה קרבו ^(א) מהני גזל מן שפרחו למטה. כל אי' כולן הפסידה כל אי' צ' קינים. אי' בהליכה וא' בחזרה. הילכך ראשונה ושניה אין להם כלום והקשה הר"ר יעקב מאורליני"ש כיון שהראשונה אין לה כלום נלמה תפסדת השניה קן בחזרה שממנה לראשונה וכן השלישית למה תפסוד קן בחזרה שממנה לשניה כיון ששניה אין לה כלום והיה ^(לה) להקריב שמי קינין בכתמילה. ומירך משום גזירה הוא שאם אתה אומר שלא תפסוד השלישית בחזרה שממנה לשניה וכן השניה בחזרה שממנה לראשונה אתי למימר שגם לא הפסידה הרביעית בחזרה שממנה לג' או שלא הפסידה הצ' בפריחה שמראשונה לתוכה. וקשה (בפ"ה) [בפ"ו דף סה:] דימאי גבי פר ושעיר של יו"ש צאנזו והפרישו אחרים תחתיון [וכולן] ימותו ופרין ואמאי ימותו

מסורת הש"ס

^(א) קידושין יג: מנחות ד: וזכיה ה,,
^(ב) וזכיהם עג:י, א [שריך לעיף],
^(ג) ואותן ג' שנתעברו בה אחרים רחוקין הם להקריב כולם בין עולות בין חטאות שכל פעם שאלה לא אחד היה בל מקומם שראוי להקריב בין עולה בין חטאת מירי,
^(ד) (ומזרע פקח דף ק) וינקרב יחד,
^(ה) (שם),

הגהות הב"ח

^(א) מפרש ד"ה כמה דברים אמורים וכו' ושלשה לזו דמועט שער כ"ל' ומיעוט שער לזו נמחק:

יעיר קינו

^(א) כ"ל חטאות חללו. כ"ל צ"ל לשניה.
^(ב) כ"ל חטאת. ד' בכל. ה' כ"ל שבהן.
^(ג) כ"ל גבי כן. ו' גזולות של תעבורתן להקריב שפיר בלא הקרבה דאי"א להקריב חטאת שמה כי כ"ל' עולה ואי"א להקריבו עולה שמה קרבו ו' עולות ושש חטאות מעיקר הקינין וזה לריך להיות חטאת כ"ל'
^(ט) אינה יכולה לעשות מטעם כי כ"ל'
^(י) מן גזולות שפרחו כ"ל'.

פ' הראב"ד

עולות פ"י החובה היא חובתו של זב וכו' ומצורע בדרות וכולן מביאין ב' פרידין אחד לעולה ואחד לחטאת דכתיב קריא וכן מתפרשות איזו לחטאת ואיזו לעולה בליקחת בעלים כשואר מפורש את קנו ויאמר איזו לחטאת ואיזו לעולה ואם שניה מעשיהם פסל. אי"נ בעשיות כהן הן מתפרשות כשימשך אחת מהן ויעשנה חטאת חבירתה נקבעת עולה מאליה ואם שניה מעשיהם אחר שהתחיל בהן פסל ונקא מקריא בבססת ויבא דבבי וילדת כתיב ולקחה שתי תריס אחד לעולה ואחד לחטאת הרי בליקחת בעלים וגבי זב כתיב ועשה אותם הכהן אחד חטאת והאחד עולה הרי עשית כהן בדרים ונדרות כולן עולות שלא מצויו תורה ושלמים קט העוף אין מן הבהמה כמו שפורש בהן ולא מצויו בעוף אלא חטאת ועולה וחטאת אינה באה בדרו ונדבה הילכך כי אמר הרי עלי קן שתייהן עולות ואין קן פחותה משתיים ואפילו בבמה צצמה כי אמר הרי עלי כשב לקרבו יביאנו עולה שאין אחת רשאי למשכו להקל אלא להחמיר והעולה חמורה מן התורה והשלמים:

איזוהו נדר האומר הרי עלי עולה איזוהו נדבה האומר הרי זו עולה. פ"י כשאמר עלי נקרא נדר דכתיב ונדריה עליה וכתיב איש כי ידור נדר לה' או חשבע שבדעה לאסור אסר על נפשו וכל פרשת נדרים בלשון עלי נדבה האומר הרי זו וכתיב בתרומת המיבשן מאת אלהיו לא תאחר לישלמו ואילו במוזמן לתוך ידו או בדבר הידוע היל"ל לא תאחר להביאו:
בוח בין נדרים לנדרות אלא שנתדרים מתוך או נגבבו חייב באחייוון

בה עד שנתכפרה ומאי משמע המיבשן שהוא נדבה היא בלשון הבאה דכתיב כל נדרים לבו יביאנה וכתיב כל נדרים לב הם הביאו חזו וגוים שמשום שלא היה מחוסר הפרשה אלא הבאה בלבד ואילו גבי נדר כתיב כי תדור נדר לה' ואילו בלשון אחר דכתיב לישלמו ואילו במוזמן לתוך ידו או בדבר הידוע היל"ל לא תאחר להביאו:
בוח בין נדרים לנדרות אלא שנתדרים מתוך או נגבבו חייב באחייוון

פירוש הרא"ש

והרי ג' חטאות מ' קינין. וכן עולה נמי מטעם זה. הילכך יקריב חטאת ועולה מחלו וחטאת ועולה מחלו. או שמי חטאות א' ושמי עולות מחלו. והאחרים ימותו. ויביאו שמי קינים בשותפות ויתנו כל מה שחסר לאחת מהן יהא שלה בבלו שמי הקינים:
חור ופרח. כמה פסמים:
לא הפסידו כלום. באלו הפריחות:
שאפילו בולן בעזיבבות יחד אין פחות משנים. פ' שני קינים כדמתן לעיל בפ"ק חוזה שנתעברה בחזרה מחלה כשר ומחלה פסול:

ג לזו א' פרה בן [ב'ו]. פ'י פרח מן הראשונה ^(א) ומן השניה לשלישית ואינו ידוע אם הוא ^(א) מאותן שפרח מן הראשונה או אחר וכן כולן עד השביעית. ובאחריו הדרך שפרח ג"כ חור. פוסל בהליכה קן ובחזרה קן. הראשונה ושניה אין להם כלום. כי הראשונה בפריחה אף בלא חטאת הפסידה אף הנשארת. שאם הקריבו האחרות מחילה אינה יודעת אם קריב הפורח חטאת שמעשה הנשאר עולה. או אם קריב עולה שמעשה את הנשאר חטאת. ואם הראשונה בזה להקריב מחילה. אם תקריב את הנשאר חטאת נמצאת עולה מעורבת ד' בג' הקינים אחרים ואי"י להקריב מהן אלא מנין עולות שבהן. וכן אם תקריבוהו עולה נמצאת חטאת מעורבת ככל הקינין האחרים ואין יכולין להקריב אלא מנין חטאות ^(א). וכן השניה הפסידה קן א' בפריחה. שאם הקריבוהו תחלה אינה יכולה לעשות א' חטאות שמה הפורח ממנה נעשית גם ו' חטאת נמצאת ג' חטאות הקריבה משמי קינין. ומטעם זה נמי לא מובל להקריב שמי עולות. ואם היא בזה להקריב מחילה אם תקריב שמי חטאות נקבע הפורח לעולה ונפסלו כל החטאות שבשאר הקינין. הילכך בין הקריבה היא מחילה בין קרבו האחרים מחילה אינה יכולה להקריב אלא חטאת ועולה. נמצאו שנפסלו בפריחה קן א' מלהקריב ואותו קן עצמו שתקריב לא עלה לה ממנו אלא גזל אחד. דאיכא למיחש שמה בכללו היה גזול שפרח מן הראשונה לתוכה. ואינה יודעת אם קרב עולה או חטאת. וכן השלישית אין לה אלא צ' קינים חזיו למטה וחזיו למעלה. ואינה יכולה להקריב לא ג' חטאות ולא ג' עולות. בין שהקריבה מחילה בין קרבו אחרים מחילה דכפרישית בשניה. וגם מן הקריבות ים חטאת או עולה שלא